

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 399/2534	นาย สุรัชย์ พานิช ดี	โจทก์
	นาย เนตร ศรีรัตน์	ผู้ร้อง
	นาง สม ผล ศรีรัตน์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 572

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 280, มาตรา 288

ผู้ร้องเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึด แม้จะชำระค่าเช่าซื้อยังไม่ครบ แต่ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อ ผู้ร้องมีสิทธิยึดถือใช้ประโยชน์ตลอดจนต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ถูกยึด และเมื่อผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อครบยอมได้กรรมสิทธิ์ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียเมื่อทรัพย์สินที่ผู้ร้องเช่าซื้อถูกยึด ถือได้ว่าผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ผู้ร้องจึงร้องขอตทรัพย์สินได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 ผู้ร้องเช่าซื้อทรัพย์สินที่ถูกยึดมาและยังใช้เงินไม่ครบ ทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ ไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลย ศาลต้องปล่อยทรัพย์สินที่ถูกยึดตามคำร้อง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์สินของจำเลยรวม 5 รายการเพื่อบังคับชำระหนี้ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ทรัพย์สินอันดับที่ 1 โทรทัศน์สียี่ห้อโอเรียนขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และทรัพย์สินอันดับที่

5 โต้ะวางโทรทัศน์จำนวน 1 ตัว ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของจำเลยแต่เป็นทรัพย์สินซึ่งผู้ร้องเช่า
ซื้อมาจากห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลแหลมทองพานิช (1982) และอยู่ในความครอบ
ครองของผู้ร้อง ผู้ร้องยังชำระค่าเช่าซื้อไม่ครบ ขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด โจทก์ขาดนัด
ยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินตามคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ศาล
อุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่วินิจฉัยว่า "ผู้ร้องเป็นคู่สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินที่ถูก
ยึด แม้จะชำระค่าเช่าซื้อยังไม่ครบ แต่ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อ ผู้ร้องมีสิทธิยึดถือใช้
ประโยชน์ตลอดจนต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินที่ถูกยึด
และเมื่อผู้ร้องชำระค่าเช่าซื้อครบยอมได้กรรมสิทธิ์ ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อ
ทรัพย์สินที่ผู้ร้องเช่าซื้อถูกยึด ถือได้ว่าผู้ร้องถูกโต้แย้งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 ผู้ร้องจึงร้องขัดทรัพย์สินได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288 ในปัญหาที่ว่าสมควรปล่อยทรัพย์สิน
ที่ถูกยึดตามคำร้องหรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า ผู้ร้องเช่าซื้อทรัพย์สินที่
ถูกยึดมาและยังใช้เงินไม่ครบ ทรัพย์สินที่ถูกยึดเป็นของผู้ให้เช่าซื้อ ไม่ใช่ทรัพย์สินของ
จำเลย ศาลต้องปล่อยทรัพย์สินที่ถูกยึดตามคำร้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบ
แล้ว"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ